

告人被抓获后，侦查人员对制毒窝点进行现场勘 查，在制毒窝点的一楼楼梯口旁的地面、 一楼杂物间，三楼楼梯过道地面、四 楼均堆放了“无水乙醇”“苯甲酸乙酯”制毒原料，四楼及五楼(楼顶天台) 系制毒的中心现场，在此处查获了大量制毒物品，制毒期间凌某某在制毒窝点 三楼居住。综上，法院认定凌某某对韦某某、韦某1二人在其某街x× 号的房屋 中制造毒品的事实明知。

在客观行为方面，(1)凌某某在明知韦某某租房用于制造毒品时没有采取 措施进行阻止，碍于友情面允许韦某某继续租用，为韦某某和韦某1制造毒 品提供场所。(2)对于凌某某在2016年2月25日上午帮忙换三罐煤气和购买 脱水机，该事实有莫某的证言、韦某某的供述、购买脱水机

的票据予以证实，法院予以认定。煤气和脱水机均被韦某某、韦某1用于此次的毒品制造。

综上，原审法院认定被告人凌某某明知韦某某、韦某1制造毒品，仍为其提供制毒场所，并实施购买煤气和脱水机等帮助行为，构成制造毒品罪，是正确的。

编写人：广西壮族自治区合山市人民法院 杨飞

## 为贩卖而制造非药用类麻精药品的司法认定

——叶某等制造毒品案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2022)沪01刑终167号刑事判决书

#### 2. 案由：制造毒品罪

### 【基本案情】

2020年3月，被告人龚某经营的杭州甲公司接到境外订单后，委托被告人叶某经营的杭州乙公司生产5公斤2-氨基茛满盐酸盐。同年4月初，叶某先后将其制作的试验品0.16克、0.39克(均检出2-氨基茛满成分)邮寄至位于上海某公司用于结构鉴定。同年4月20日，叶某至被告人秦某的杭州丙公司实验室内进行2-氨基茛满的生产试验。至案发，叶某共制造2-氨基茛满含量为0.69%的液体12225.08克、2-氨基茛满含量为10.06%的液体12282.87克。

2020年4月23日，被告人叶某、秦某、龚某先后被公安机关抓获。被告人到案后均如实供述了基本犯罪事实。

### 【案件焦点】

1. 涉案2-氨基茛满及其盐酸盐是否属于刑法意义上的毒品；2. 叶某三人为出售而生产2-氨基茛满盐酸盐仅制出2-氨基茛满便被查获，如何认定罪名；
3. 在认定三名被告人构成毒品犯罪的情况下，如何精准量刑。

### 【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：被告人叶某、龚某贩卖、制造毒品，其行为均已构成贩卖、制造毒品罪；被告人秦某制造毒品，其行为已构成制造毒品罪。被告人叶某、龚某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人秦某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶某、龚某、秦某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项，第二十五条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人叶某犯贩卖、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币2万元；

二、被告人龚某犯贩卖、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币2万元；

三、被告人秦某犯制造毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币2万元；

四、扣押在案的毒品、制毒工具及原料等，予以没收。

一审宣判后，被告人叶某、龚某、秦某提出上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：涉案2-氨基茛满溶液及2-氨基茛满盐酸盐均已被《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》所列管，可以作为认定毒品的依据。叶某、龚某以贩卖2-氨基茛满盐酸盐为目的制造2-氨基茛满溶液的行为同时构成贩卖、制造毒品罪及制造毒品罪，鉴于2-氨基茛满数量显著高于2-氨基茛满盐酸盐，且属犯罪既遂，系重罪，应当优先予以适用。秦某

明知叶某制造毒品2-氨基茛满而提供实验室予以帮助，其行为已构成制造毒品罪，属从犯。鉴于涉案2-氨基茛满系新类型毒品，毒品成分含量极低，相关毒性研究尚不充分，量刑时应综合其致瘾癖性、社会危害性、数量、纯度等因素，并考虑对化工行业的规制与影响，合理确定刑罚，充分体现罪刑相适应原则。秦某主观恶性不大，并未获取任何利益，属犯罪情节轻微，可免于刑事处罚。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项、第二项及《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第三十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：

一、维持上海市松江区人民法院(2021)沪0117刑初556号刑事判决主文第四项，即“扣押在案的毒品、制毒工具及原料等，予以没收”；

二、撤销上海市松江区人民法院(2021)沪0117刑初556号刑事判决主文第一项、第二项、第三项，即“一、被告人叶某犯贩卖、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币2万元；二、被告人龚某犯贩卖、制造毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币2万元；三、被告人秦某犯制造毒品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币2万元”；

三、上诉人叶某犯制造毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元；

四、上诉人龚某犯制造毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元；

五、上诉人秦某犯制造毒品罪，免于刑事处罚。

### 【法官后语】

本案处理重点在于新型毒品的数量认定和刑罚裁量。

#### 一、麻精药品的性质认定

有医疗等合法用途的药用类麻精药品，通常具有双重属性，确有证据证明出于治疗疾病等相关目的时属于药品，被滥用则成为毒品。对未作为药品生产

## 188 中国法院2025年度案例 · 刑事案例四

和使用，具有成瘾性或者成瘾潜力且易被滥用的非药用类麻醉药品不具备药品属性和医疗用途，一般可以直接认定为毒品。

本案中，2-氨基茛菪满溶液及其盐类均被《非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录》列管，无论形态、含量如何，均应当认定为毒品